花都区兴龙织布厂“5•3”一般触

电伤害事故调查报告

2016年5月3日上午9时许，位于广州市花都区新华街107国道西三华路段的广州市花都区兴龙织布厂(以下简称“兴龙织布厂”)发生一起触电伤害事故，造成1人死亡,直接经济损失54万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《广州市生产安全事故报告和调查处理规定》(穗府办〔2013〕5号)的规定，区政府成立了花都区兴龙织布厂“5•3”一般触电伤害事故调查组。事故调查组由区安监局牵头,区纪委监察局、公安分局、住建局、城市管理局、人社局、总工会、新华街道办事处等多个部门派员组成，并邀请区检察院派员参加。

事故调查组按照事故调查处理“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证和综合分析，准确查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故的性质和责任，并提出了对有关责任单位和人员的处理建议及事故防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1、兴龙织布厂，名称：广州市花都区兴龙织布厂；注册号：440121000064378；类型：个人独资企业；住所：广州市花都区新华街107国道西三华路段；投资人：徐广佳；成立日期：2004年05月27日；经营范围：纺织业。

据调查，徐广佳作为兴龙织布厂营业执照上登记的负责人，并不参与企业的日常生产经营管理，该企业的生产经营活动的主要负责人为其总经理陈锦彬。

2、赵套力，男，45岁，汉族，户籍地址：河南省漯河市临颍县，暂住地址：广州市花都区金华路自编45号东华五队武广桥底，临时组建三力焊接工程队（以下称“赵套力工程队”）并担任负责人，其主要经营范围为承接与电焊相关的工程小型建设项目。

据调查，赵套力工程队未向工商管理部门注册，无工程建设施工资质。

（二）相关人员情况

1、陈锦彬: 男，44 岁，汉族，户籍地址: 广州市花都区新华镇，为兴龙织布厂总经理，负责该厂日常生产经营管理及安全生产管理。

2、吴科: 男，1987 年 6 月 15 日出生; 户籍地址: 湖北省枝江市问安镇，赵套力工程队工人，本事故死者。

3、王小明: 男，中共党员，新华街党工委委员，2015 年 1 月至今分管城管执法中队工作。

4、林钟辉: 男，中共党员，新华街道办副主任，2013 年 1 月至今分管国土房管、规划等工作。

5、陈寒秋: 男，中共党员，新华街城管中队队长，负责中队全面工作。

6、曹志华: 男，中共党员，新华街城管中队副中队长，负责新华街辖区范围内“两违”查控等工作。

7、李 军: 男，中共党员，新华国土所所长，负责国土所全面工作。

（三）发生事故的建设工程有关情况

2016 年 4 月，兴龙织布厂因生产需要在其厂区内建设一

钢架结构简易仓库，建筑面积为 21 米 × 14 米，顶高 5 米，侧高 4.5 米。经口头协议，赵套力工程队承包施工劳务，兴龙织布厂提供施工材料，双方未签订工程承包合同及安全生产管理协议。

工程队负责人赵套力安排吴科、尤金钱和吴运众 3 名工人具体施工，并提供手持电钻、手持打磨机、焊接机、电缆电线和漏电脱扣器等作业工具。4 月中旬开始，吴科、尤金钱和吴运众 3 名工人进场作业并搭好仓库框架，直到事故发生。

（四）事故现场勘察情况

经事故调查工作人员勘察和分析，明确如下事实:

（1）事故发生地位于花都区新华街兴龙织布厂内一在建钢结构简易仓库工地。

（2）事故发生时吴科、尤金钱和吴运众 3 人正在进行仓库西面侧墙封板作业。

（3）吴科事发前在第 4 条横杆(距离地面 3.5 m)上作业。

（4）现场有手持电钻 3 台，DZ47LE-63 型漏电脱扣器 1 个。3 台电钻分别为 1 台红色 1 台蓝色 1 台绿色（其中红色电钻由吴科使用），各电钻表面均有较严重的磨损，无品牌标识

（5）吴科所使用的电钻防滑包胶已经脱落，外壳、手柄出现破损，连接电钻的电缆在靠近电钻尾部处绝缘胶皮已开裂，

有一条弯曲成“S”型的电焊条插在防滑包胶固定孔内。经查，该电焊条由吴科插入，目的是方便施工间隙将电钻挂在横杆上。

(6)施工现场附近建筑物墙上有漏电脱扣器1个、插座3个、“必须佩戴安全带”警示标志1个、“必须佩戴安全头盔”警示标志1个、“当心触电”的警示标语1处，无其他警示标志。

（五）工程参建单位履行安全生产管理责任的情况。

兴龙织布厂(工程建设单位和发包单位)、赵套力工程队（施工单位）履职情况如下:

1、兴龙织布厂

该厂作为工程建设单位和发包单位，未就该建设项目向有关部门报建；未与赵套力签订工程承包合同及安全生产管理协议；未审核赵套力从事工程施工承包的资质，将其建设项目发包给不具有相应资质的赵套力工程队。

2、赵套力工程队

该工程队未向工商管理部门登记注册，从事生产经营活动;无建筑工程承包施工资质,承包建设工程;未建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划，未制定用电安全规程；无安全生产教育和培训记

录。赵套力仅揽接工程，未到工地履行安全管理职责。

（六）行政监管单位履职情况

根据广州市花都区人民政府办公室《关于印发广州市花都区城市管理局（广州市城市管理综合执法局花都分局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（花府办〔2016〕4号）和《关于建立整治违法用地和违法建设长效机制的实施意见的通知》（花办发〔2015〕27号）的相关规定，新华街城管中队以城管执法分局的名义，在辖区内行使法律、法规、规章规定的城市管理综合执法事项，包括市容环境卫生、城乡规划管理、建设工程管理等方面的部分行政处罚权；负责对违法搭建建（构）筑物的违法行为依法查处。此外，街镇是“两违”的管理主体，要落实属地管理责任，要建立网格化巡查机制，及时发现“两违”行为。其中，新华街城管中队负责依法查处本辖区内“两违”和违法搭建的违法行为，履行巡查、发现、报告、制止等职责。经查，自2014年4月花都区街镇行政区域调整后至事故发生前，新华街城管中队未明确兴龙织布厂属其管辖范围，未对该厂进行日常巡查，未对该厂负责人进行“两违”方面法律法规的宣传教育，存在履行职责不力的情况。

根据《关于建立整治违法用地和违法建设长效机制的实

施意见的通知》(花办发〔2015〕27号)和区国土分局《关于修订〈广州市国土资源和房屋管理局花都区分局国土资源执法监察动态巡查制度〉的通知》(穗花国房字〔2014〕168号)的相关规定,区国规局为违法用地上附着建(构)物查处的执法主体,新华国土所负责本辖区的动态巡查工作,巡查主要内容包括发现和制止“未经批准非法占用土地的”等各种国土资源违法行为。经查,自2014年4月花都区街镇行政区域调整后至事故发生前,新华国土所未对兴龙织布厂进行日常巡查,未对该厂负责人进行违法用地方面法律法规的宣传教育,存在履行职责不力的情况。

二、事故经过和善后情况

(一)事故经过

5月3日上午,吴科、吴运众、尤金钱等3名工人进行仓库西面的侧墙封板作业。8点左右上班时,吴科将裸线直接插入旁边员工宿舍外墙上的插座孔进行取电,并用DZ47LE-63型漏电脱扣器分线给两个电钻供电。9时10分许,吴科在作业过程中因电钻漏电致触电。

吴运众在发现吴科异常后立即断电,同时尤金钱拨打120急救电话。120急救人员赶到后对吴科进行现场抢救,随后将吴科转移至花都区中医院继续抢救。当日12时许吴科

经抢救无效死亡。

（二）善后情况

事故发生后，建设单位（兴龙织布厂）和施工单位（赵套力工程队）在新华街道办事处的迅速协调下，于5月6日与吴科父亲吴绪国协商一致，并签订了赔偿协议。目前，兴龙织布厂和赵套力工程队已付清赔偿款，事故死者遗体已及时火化，其家属已返回原籍。

（三）伤亡人数认定

本起事故核定伤亡人数为：1人死亡，基本情况如下：

序号	姓名	性别	年龄	籍贯	从事工作	安全教育情况	致害情况
1	吴科	男	29岁	湖北	电焊工	无	死亡

三、事故原因、性质

（一）事故原因

1、事故直接原因

吴科所使用的手持式电钻漏电导致其触电死亡。

2、事故间接原因

（1）赵套力工程队非法承包工程，安全生产主体责任落实不到位，主要表现在以下几个方面：

第一，赵套力工程队未依法成立，无照经营，无资质承揽

工程。

第二，赵套力工程队安全生产主体责任落实不到位。其主要负责人赵套力平时只负责揽接项目，未对施工工地进行安全管理和日常安全检查，未建立本单位的安全生产责任制；未建立本单位的安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。赵套力工程队未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；未对其员工进行安全生产教育和培训，致使吴科不具有相关安全生产知识，取电方式不当；日常作业有电焊作业、高空作业等特种作业，但相关作业人员无相应作业资质。

（2）兴龙织布厂安全生产主体责任落实不到位。

兴龙织布厂未就仓库建设工程向有关部门报建；将该工程发包给不具备相应资质的赵套力工程队；未与赵套力工程队签订工程承包合同，也没有签订安全生产管理协议。

（二）事故性质

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析和处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

赵套力工程队进行生产经营活动，未申请工商营业执照，其行为违反了《无照经营查处取缔办法》第二条的规定；不具有建筑工程施工资质，非法承包工程项目，其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款的规定；未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款的规定；未对员工进行安全生产教育和培训，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款；其特种作业人员无相关作业资质，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款的规定。因此，赵套力工程队对本次事故的发生负有主要责任。由于该工程队由赵套力个人组建，未依法注册，故该工程队对本次事故所负有的主要责任由赵套力本人承担。

同时，赵套力作为该工程队的负责人，未建立本单位的安全生产责任制；未建立本单位的安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）、（二）、（三）、（五）项的规定。因此，赵套力对本次事故负有主要责任。

综上所述，赵套力作为该工程队主要负责人，非法开展生产经营活动，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致本起生产安全事故发生，对事故的发生负有主要责任。其行为涉嫌构成犯罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十一条第二款的规定，建议区公安分局依照刑法有关规定追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

兴龙织布厂将其建设项目非法发包给不具备相应资质的赵套力工程队，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款的规定；同时其发包建设项目未签订书面合同，其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第十五条的规定；未与赵套力工程队签订安全协议，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款的规定。

因此，兴龙织布厂对本次事故的发生负有次要责任。

建议花都区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对兴龙织布厂处二十万元以上三十万元以下的行政处罚。

（三）建议追究行政监管责任的人员

1、王小明，男，中共党员，新华街党工委委员，2015 年 1

月至今分管城管执法中队工作。自2014年4月花都区街镇行政区域调整后至事故发生前，新华街城管中队未明确兴龙织布厂属其管辖范围，未对该厂进行日常巡查，未对该厂负责人进行“两违”方面法律法规的宣传教育，履行职责不到位。王小明对新华街城管中队管理不力，负有主要领导责任。建议根据《广州市纪委约谈工作办法》第十四条第（七）项的规定，由区安委办对其诫勉约谈。

2、林钟辉，男，中共党员，新华街道办副主任，2013年1月至今分管国土房管、规划等工作。自2014年4月花都区街镇行政区域调整后至事故发生前，新华国土所未对兴龙织布厂进行日常巡查，未对该厂负责人进行违法用地方面法律法规的宣传教育，履行职责不到位，林钟辉对此负有主要领导责任。建议根据《广州市纪委约谈工作办法》第十四条第（七）项的规定，由区安委办对其诫勉约谈。

3、陈寒秋，男，中共党员，新华街城管中队队长，负责中队全面工作。自2014年4月花都区街镇行政区域调整后至事故发生前，新华街城管中队未明确兴龙织布厂属其管辖范围，未对该厂进行日常巡查，未对该厂负责人进行“两违”方面法律法规的宣传教育，履行职责不到位。陈寒秋对中队管理不力，负有领导责任。建议根据《广州市关于进一步加强党政机关工作人员问责工作的意见》第十条第一款和第十一条第一款的规定，由新华街道办事处给予其责令作出书面检查的处理。

4、曹志华，男，中共党员，新华街城管中队副中队长，负责新华街辖区范围内“两违”查控等工作。自2014年4月花都区街镇行政区域调整后至事故发生前，曹志华未明确兴龙织布厂属其管辖范围，未对该厂进行日常巡查，未对该厂负责人进行“两违”方面法律法规的宣传教育，履行职责不到位，其负有直接责任。建议根据《广州市关于进一步加强党政机关工作人员问责工作的意见》第十条第一款和第十一条第一款的规定，由新华街道办事处给予其责令作出书面检查的处理。

5、李军，男，中共党员，新华国土所所长，负责国土所全面工作。自2014年4月花都区街镇行政区域调整后至事故发生前，新华国土所未对兴龙织布厂进行日常巡查，未对该厂负责人进行违法用地方面法律法规的宣传教育，履行职责不到位。李军对国土所管理不力，负有领导责任。建议根据《广州市关于进一步加强党政机关工作人员问责工作的意见》第十条第一款和第十一条第一款的规定，由区国规局给予其责令作出书面检查的处理。

五、事故防范措施和建议

为吸取“5·3”事故的深刻教训，防止和杜绝类似事故的发生，事故调查组结合本次事故暴露出来的问题，提出如下防范措施建议:

（一）区城市管理局（区城市管理综合执法分局）应对本起

事故中所涉及的违法建筑予以拆除。兴龙织布厂违法建设、发包工程，存在生产安全事故隐患，应当予以拆除。

（二）加大对非法生产经营建设行为的查处力度，切实预防因此导致的安全事故发生。类似本起事故中的赵套力工程队的非法生产、经营、建设单位在我区存在较为普遍，这类单位往往无证照资质，安全责任不到位、安全投入不到位、安全培训不到位、安全管理不到位、应急救援不到位，事故易发，社会危害极大，必须严厉查处。各镇街、各有关部门要根据实际情况，加大对非法生产、经营、建设行为的巡查力度，做到发现一起，查处一起，使辖区内安全生产环境得到有效改善，生产安全事故实现明显下降。

（三）进一步加强全区各生产经营单位及群众的生产安全宣传教育。各镇街政府、各有关部门要充分利用海报、广播、电视等宣传工具，结合“安全生产月”活动，进一步加强生产安全宣传教育，尤其是针对非法生产、经营、建设的行为的危害教育，提高各生产经营单位、人民群众的安全生产知识。

（四）切实加强镇街城管中队和国土所的日常管理。一是新华街要进一步加强城管中队内部管理，明确管辖区域，建立网格化管理制度，落实巡查、发现、制止、报告等工作要求，切实做到执法区域全覆盖，及时发现违法行为。**二是**区国规局要进一步加大对国土所的业务指导和日常管理力度，严格按照有关规定落实动态巡查工作，做到及时发现、有效制止、

如实报告。**三是**新华街城管中队和新华国土所要积极加强与上级部门的请示和沟通，注重依法行政和宣传教育相结合的方式开展日常执法工作。

花都区“5•3”触电伤害事故调查组

2016 年 7 月 8 日